61GV0012-01-2020-000757-50

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 88а-1793/2021

28 сентября 2021 г. г. Новосибирск

Кассационный военный суд в составе председательствующего Бабошкина П.И., судей Красношапки В.Б. и Лядова В.Л., при секретаре судебного заседания Куропаткине Р.А., рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело № 2а-7/2021 по кассационной жалобе представителя административных ответчиков Агаханова Тагира Ферхатовича на решение Грозненского гарнизонного военного суда от 14 января 2021 г. и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 7 апреля 2021 г., принятые по административному исковому заявлению военнослужащего войсковой части 6499 ефрейтора Гасанова Анзора Абдулвагидовича об оспаривании решения жилищной комиссии той же воинской части об отказе во включении в состав участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (далее – участник ведомственной программы).

Заслушав доклад судьи Красношапки В.Б., изложившего обстоятельства дела, содержание судебных актов и доводы кассационной жалобы, объяснения представителя административных ответчиков Герба В.А., выступившего в поддержку доводов кассационного обращения,

установил:

решением гарнизонного военного суда, оставленным без изменения апелляционным определением окружного военного суда, удовлетворено административное исковое заявление Гасанова А.А. с требованиями о признании незаконным решения жилищной комиссии войсковой части 6499 от 6 ноября 2021 г. об отказе во включении в список участников ведомственной программы, возложении на административного ответчика обязанности по повторному рассмотрению вопроса о признании его нуждающимся в жилом помещении путем выдачи государственного жилищного сертификата в рамках указанной программы.

Представитель административных ответчиков 9 августа 2021 г. обратился с кассационной жалобой, в которой просит отменить вынесенные по делу судебные акты ввиду неправильного применения судами норм материального права и принять новое решение об отказе в удовлетворении административного искового заявления.

В обоснование этого приводит совокупность доводов, суть которых сводится к тому, что суды первой и апелляционной инстанций, неверно истолковав и применив положения постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), пришли к ошибочному выводу о том, что Гасанов А.А., относящийся к категории военнослужащих обеспечивающихся на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями и подлежащий увольнению с нее по истечении срока контракта, был вправе претендовать на получение предусмотренной абзацем 3 подпункта «а» пункта 5 Правил социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, поскольку на момент разрешения жилищной комиссией воинской части его заявления имел общую продолжительность военной службы в календарном исчислении менее 20 лет и не мог быть признан нуждающимся в жилых

помещениях в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в кассационном порядке извещены своевременно и в надлежащей форме.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Кассационный военный суд находит судебные постановления подлежащими отмене по следующим основаниям.

Частью 2 статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации определено, что основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта.

В настоящем административном деле такого характера существенные нарушения норм материального права были допущены судами первой и апелляционной инстанций, и они выразились в следующем.

Судами установлено и подтверждается материалами административного дела, что Гасанов А.А., заключивший первый контракт о прохождении военной службы в 2003 г., проходил ее в Чеченской Республике в период с мая 2003 г. по март 2005 г. и с декабря 2008 г. по октябрь 2020 г., когда изъявил желание прекратить военно-служебные отношения по истечении срока контракта.

До поступления на военную службу по контракту Гасанов А.А. проходил военную службу по призыву с июня 1996 г. по май 1998 г., а затем, в течение 5 лет, 11 месяцев и 23 дней службу в органах внутренних дел, содержащихся за счет средств федерального бюджета.

1 октября 2020 г. перед предстоящим увольнением с военной службы по истечении срока контракта Гасанов А.А. обратился в жилищную комиссию войсковой части 6499 с заявлением о включении в состав участников ведомственной программы для обеспечения жильем в г. Москве посредством государственного жилищного сертификата.

Решением жилищной комиссии войсковой части 6499 от 6 ноября 2020 г. в удовлетворении просьбы этого военнослужащего отказано. Оно мотивировано тем, что общая продолжительность военной службы Гасанова А.А. в календарном исчислении составляет менее 20 лет.

Удовлетворяя при изложенных обстоятельствах требования административного иска и признавая оспоренное решение жилищной комиссии войсковой части 6499 незаконным, суд первой инстанции и согласившийся с ним суд апелляционной инстанции исходили из того, что при решении вопроса о наличии у военнослужащего права на получение спорной социальной выплаты, оформляемой государственным жилищным сертификатом, подлежит учету не только общая продолжительность военной службы Гасанова А.А. по призыву и контракту, но и период его службы в органах внутренних дел, содержащихся за счет средств федерального бюджета.

Поскольку совокупная продолжительность военной службы и службы в указанных органах внутренних дел Гасанова А.А. составила более 20 лет, суды констатировали, что административный истец соответствует предусмотренным абзацем 3 подпункта «а» пункта 5 и пункта 10 Правил условиям для включения в состав участников ведомственной программы.

Кассационный военный суд считает, что приведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального права.

В соответствии с абзацем 3 подпункта «а» пункта 5 Правил право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, в порядке, установленном настоящими Правилами, имеют военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по истечении срока контракта, и граждане, уволенные с военной службы по этим основаниям, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляет 20 лет и более, признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Абзацем вторым пункта 10 тех же Правил предусмотрено, что общая продолжительность военной службы определяется в порядке, установленном пунктом 7 статьи 3 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной службы» (далее - Положение).

Согласно пункту 7 статьи 3 Положения в общую продолжительность военной службы военнослужащего включается все время его военной службы, как по призыву, так и по контракту, в том числе и в случаях повторного поступления на военную службу.

Понятие военной службы регламентировано в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в соответствии с которой военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях.

Таким образом, поскольку на момент возникновения спорных правоотношений в общую продолжительность военной службы в календарном исчислении, дающую право на признание военнослужащего нуждающимся в жилом помещении, а также на включение в состав участников ведомственной программы, включались только периоды военной службы по контракту и призыву, то выводы судов о возможности включения в указанную продолжительность службы в органах внутренних дел не соответствуют вышеприведенным нормам материального права.

Ссылки судов в обоснование принятых ими актов на абзац первый пункта 10 Правил являются ошибочными, поскольку из содержания данной нормы во взаимосвязи с положениями абзацев 3, 5 и 6 подпункта пункта 5, абзаца 2 пункта 10 тех же Правил, видно, что порядок исчисления, примененный судами, установлен только в отношении сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и других лиц, не являющихся военнослужащими.

Согласно абзацам четвёртому и седьмому пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями обеспечиваются прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы, поступившие на военную службу по контракту после 1 января 1998 года, и совместно проживающие с ними члены их семей.

В силу абзаца двенадцатого пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями и признанным нуждающимися в жилых помещениях, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет и более, а при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, предоставляются жилищная субсидия или жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных граждан в собственность бесплатно или по договору социального найма с указанным федеральным органом исполнительной власти или федеральным государственным органом по избранному постоянному месту жительства.

Абзацем тринадцатым пункта 1 статьи 15 того же Федерального закона предусмотрено, что военнослужащие-граждане, в том числе обеспеченные в качестве членов семей других военнослужащих или иных граждан жилыми помещениями либо денежными средствами на приобретение или строительство жилых помещений до поступления указанных военнослужащих-граждан на военную службу по контракту либо после заключения контракта о прохождении военной службы, признаются нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, и обеспечиваются жилыми помещениями либо денежными средствами на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктами 7 «Правил признания военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, нуждающимися в жилых помещениях, формы выписки из решения о предоставлении жилого помещения, находящегося в федеральной собственности, в собственность бесплатно, формы акта приема-передачи жилого помещения и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1768, в общую продолжительность военной службы в календарном исчислении, дающую право на признание военнослужащего нуждающимся в жилом помещении, включаются только периоды военной службы по контракту и призыву, если иное не установлено федеральным законом или нормативным правовым актом Президента Российской Федерации.

Из обстоятельств установленных судами видно, что Гасанов А.А. относился к категории военнослужащих, обеспечиваемых служебными помещениями на весь срок службы, к моменту увольнения с военной службы по истечению срока контракта не достиг общей продолжительности военной службы 20 лет и более, что в силу вышеприведенных норм указывает на отсутствие у него права быть признанным в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых для постоянного проживания, в том числе по избранному им месту жительства.

С учетом изложенного выводы судов о возможности включения административного истца в состав участников ведомственной программы вне зависимости от наличия оснований для признания его нуждающимся в жилых помещениях также являются ошибочными.

В свою очередь, поскольку вопрос о наличии либо отсутствии у Гасанова А.А., не являющего нуждающимся в жилых помещениях для постоянного проживания, права на включение в состав участников ведомственной программы решался жилищной комиссией 6 ноября 2020 г., то именно на эту дату судам следовало определять перечень норм материального права, подлежащий применению к спорным правоотношениям.

Таким образом, Кассационный военный суд приходит к выводу о том, что обжалуемые судебные постановления приняты с существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов административного ответчика, а также защита охраняемых законом публичных интересов, что согласно статье 328 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации является основанием для отмены решения гарнизонного военного суда и апелляционного определения окружного военного суда.

Поскольку исправление ошибки в применении норм материального права не требует установления новых обстоятельств дела, исследования и оценки доказательств, суд кассационной инстанции находит возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новое судебное постановление об отказе в удовлетворении требований административного иска в полном объеме.

Руководствуясь статьями 177, 327, 329 и 330 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Кассационный военный суд

определил:

решение Грозненского гарнизонного военного суда от 14 января 2021 г. и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 7 апреля 2021 г., принятые по административному исковому заявлению Гасанова Анзора Абдулвагидовича, отменить полностью.

Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении требований административного искового заявления Гасанова А.А. отказать.

Кассационное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке главы 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации путём подачи кассационной жалобы непосредственно в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Кассационное определение изготовлено в полном объеме 28 сентября 2021 г.

Председательствующий: П.И. Бабошкин

Судьи: В.Б. Красношапка

В.Л. Лядов